

Termeni și condiții de utilizare

- Termenii "evoklas.com", „Evoklas”, "site-ul", „site”, "noi", "compania" reprezintă firma KMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL și serviciile sale oferite prin acest site.
- Compania are sediul principal în Calafat, Dolj , Bulevardul Horia Cloșca si Crișan nr. 56.
- Termenul "Utilizatorul" reprezintă toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează și folosesc site-ul evoklas.com, indiferent de motiv.
- Termenul „Termeni & Condiții” este folosit pentru a desemna prezentul contract de utilizare. Prin accesarea www.evoklas.com sunteți de acord cu termenii de mai sus, care sunt folosiți pentru a ne asigura că site-ul funcționează pentru toată lumea.

Folosirea evoklas.com

evoklas.com își rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului regulament, incluzând , dar nelimitându-se la acestea: termeni, amenzi/taxe aplicabile, politici de funcționare/utilizare. evoklas.com poate beneficia de acest drept fără notificări sau înștiințări prealabile. Indiferent de înștiințările prealabile, utilizarea continuă a serviciilor reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor modificări. Verificarea periodică a modificărilor și schimbărilor intervenite în prezentul Regulament, precum și corectitudinea datelor de contact furnizate de dumneavoastră sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră. Prin completarea formularului de înregistrare, click pe butonul de "Înregistrare" și ulterior prin activarea prin e-mailul trimis de către evoklas.com pe adresa furnizată de dumneavoastră:

1. reprezintă o garanție că sunteți persoană fizică, că aveți împlinită vârsta de 18 ani si presupune acceptarea în totalitate a prezentului contract. În ipoteza în care nu ați împlinit vârsta de 18 ani veți putea accesa site-ul evoklas.com cu condiția prezentării acordului expres al titularului răspunderii părintești. În cazul în care reprezentați o persoană juridică, parteneriat sau orice alta forma juridică de organizare în conformitate cu standardele de comerț înregistrarea dumneavoastră este o garanție.
2. sunteți de acord să furnizați în formularul de înregistrare informații corecte, clare și reale si orice alt tip de informație necesară pentru condițiile de plată și vă angajați să actualizați în mod corect și permanent prezentele informații.
3. reprezintă și garantează că aveți autoritatea de a utiliza serviciile conform prezenților termeni și condiții. În cazul în care nu sunteți de acord/nu vă manifestați acordul asupra Termenilor sau oricăror altor modificări, singura opțiune este de a vă dezactiva de la prezentul Serviciu.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREZENȚII TERMENI, NU COMPLETAȚI FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE, NU VĂ AUTENTIFICAȚI CU CONTUL ȘI PAROLA INDIVIDUALĂ.

DACĂ NU AVEȚI ÎMPLINITĂ VÂRSTA MINIMĂ SOLICITATĂ ȘI NU PUTEȚI DOVEDI EXISTENȚA ACORDULUI PĂRINȚILOR ORI A TUTORELUI, NU ACCESAȚI SITE-UL evoklas.com!

UTILIZATORULUI CARE NU VA RESPECTA TERMENII SI CONDITIILE DIN PREZENTUL DOCUMENT, I SE VA BLOCA ACCESUL LA PLATFORMA EVOKLAS.COM.

Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că, copiii săi au furnizat Societății datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze de îndată Societatea. În cazul în care Societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani i-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă

consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Acceptarea contractului de utilizare și a modificărilor

Acest contract se aplică site-ului evoklas.com, serviciilor și conținutului acestuia. Site-ul, serviciile și conținutul evoklas.com vă sunt oferite condiționat de acceptarea dumneavoastră fără nicio modificare a condițiilor din prezentul contract. Dacă nu acceptați termenii și condițiile stipulate în acest document, nu folosiți site-ul evoklas.com și serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea site-ului, indicați că acceptați să respectați reglementările din "Termeni & Condiții".

Evoklas.com poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic pentru a citi "Termeni & Condiții" deoarece acest document este legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului evoklas.com reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.

Descrierea serviciilor

Site-ul evoklas.com oferă utilizatorilor acces la o colecție bogată de date online care includ informații despre autoturisme ce sunt în portofoliul dealer-ilor auto din România împreună cu toate configurațiile acestora și instrumente online cum ar fi lansarea unei cereri de oferte către dealerii înregistrați pe evoklas.com .

Dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că aceste servicii pot include și publicitate, iar publicitatea este necesară site-ului evoklas.com pentru furnizarea serviciilor sale. De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că serviciile oferite de evoklas.com pot include anumite comunicate, precum anunțuri legate de noi funcționalități, mesaje administrative și newsletter, și că acest tip de comunicare este considerat ca făcând parte din statutul de membru și puteți opta pentru neprimirea lor, prin accesarea link-ului de dezabonare de la sfârșitul newsletter-ului. Dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că serviciile sunt oferite "așa cum sunt" . Serviciile oferite de evoklas.com se adresează utilizatorilor de Internet din România și sunt împărțite în 2 categorii: gratuite și cu taxă, în funcție de tipul contului de utilizator:

1. Serviciile gratuite sunt reprezentate de cele dedicate clienților auto:

- selectarea configurației dorite (de autoturism) și transmiterea cererii de ofertă către dealerii înscriși pe evoklas.ro
- posibilitatea de contact a user-ilor dealer auto cu cont pe evoklas.com

2. Serviciile cu taxă sunt reprezentate de cele dedicate dealer-ilor auto și sunt următoarele:

- Afișarea cererilor de oferta transmise de client, pe baza pachetului achiziționat pe site
- Posibilitatea de contact a inițiatorilor cererilor de ofertă (useri client)

Responsabilitățile utilizatorului

Ca utilizator sunteți responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma transmiterii informațiilor către dealer de către client dar și a informațiilor/ofertelor transmise de către dealer către client.

Vă obligați să nu faceți următoarele lucruri:

1. să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică;
2. să diseminați informații cu conținut ilegal;
3. să folosiți date de contact numere de telefon cu suprataxă;
4. să transmiteți materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;
5. încărcă, posta, difuza sau transmite în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);
6. încărcă, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, "junk mail", "spam", scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări;
7. avea adrese multiple în cadrul site-ului care se aseamănă sau care sunt create pe aceeași temă;
8. promova sau furniza informații despre modul de derulare a activităților ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime față de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, la a furniza informații despre modul de a fabrica, achiziționa sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme și crearea de site-uri "crush";
9. posta, difuza sau transmite în alt mod date personale (nume, adresă, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalți utilizatori (descrieri, pseudonim etc.)

Evoklas.com nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor transmise de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de către utilizatori.

Dacă i se solicită de către un utilizator, compania poate investiga și verifica afirmațiile în cadrul procesului de moderare și poate hotărî dacă informațiile respective trebuie îndepărtate. Vă rugăm să folosiți opțiunea de notificare a moderatorului pentru orice informație care vi se pare suspectă, ilegală, defăimătoare pe acest site.

Evoklas.com își poate asuma acțiuni sau măsuri în privința utilizatorului sau împotriva informațiilor înregistrate de către acesta. Prin introducerea materialului în orice segment public sau privat de pe site îi garantează companiei dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) și licența de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conținutul (în întregime sau parțial), la scară internațională sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiteți oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menționate înainte, posesorul unui astfel de material publicat pe site își menține orice drepturi care ar putea deriva de aici. Apreciam mesajele clienților noștri și venim în întâmpinarea comentariilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre. Vă atenționăm că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să ținem cont întotdeauna de ideile creative, sugestiile, invențiile sau materialele, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.

Utilizarea materialelor,,

Evoklas.com vă autorizează să vizualizați și să faceți download la o copie a materialelor de pe site doar în scopuri personale și pentru uz necomercial. Conținutul, textele, grafica, fotografiile, software-ul precum și alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor nr. 8/1996, Ordonanța de Urgență a Guvernului 123/2005 și legea 329/2006. Întregul material este proprietatea KAMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL, conținutul acestui site web este dreptul exclusiv al companiei, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveți permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale. Informațiile sunt stocate pe serverele care aparțin sau care sunt închiriate de către Companie în țări din cadrul Uniunii Europene, accesul oricărui utilizator neautorizat este interzis. În caz de încercare și/sau accesare, fără drept, a acestor servere, fapta constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației române în vigoare.

Proprietatea materialelor și informațiilor introduse pe site-ul evoklas.com

Evoklas.com nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizați companiei (inclusiv observațiile și sugestiile) sau pe care le postați, încărcați sau trimiteți. Totuși, transmitând aceste materiale, dvs. sunteți de acord să acordați evoklas.com permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice și să traducă; să menționeze numele dumneavoastră în legătură cu materialul pe care l-ați transmis; și are dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener evoklas.com. Nu se vor pretinde și nici acorda niciun fel de compensații pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Compania nu are obligația de a posta pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de dvs.; compania are de asemenea dreptul să șteargă materialul dumneavoastră în orice moment și fără a avea nevoie de un motiv în acest sens.

Obligațiile evoklas.com

Evoklas.com nu are obligația de a controla informațiile oferite de către utilizator sau transmise către alți utilizatori. Materialul furnizat de către utilizator poate fi neplăcut, vătămător sau inexact, poate conține greșeli de scriere, singurul răspunzător pentru forma, conținutul sau exactitatea materialului furnizat este utilizatorul. În eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulți utilizatori, Compania (KAMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL) este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele. De asemenea, evoklas.com își rezervă dreptul de a stoca în baza de date anunțurile și adresele de contact furnizate de către utilizatori pe care poate să le folosească în scopuri publicitare cu respectarea Politicii de confidențialitate. De asemenea, Compania (KAMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL) nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale, nu oferă nicio garanție în cazul oricăror consecințe care pot apărea, cauzate de nefuncționarea serviciilor, întârzierea serviciilor sau securitatea aplicațiilor sale, cu excepția datelor suspuse Politicii de Confidențialitate. Dumneavoastră luați cunoștință și sunteți de acord cu faptul că sunteți singurul responsabil pentru forma, conținutul sau exactitatea materialului conținut sau plasat de dumneavoastră pe site. evoklas.com nu oferă nicio garanție că:

- serviciile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

- rezultatele ce se vor putea obține din folosirea site-ului evoklas.com și a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere;
- orice eroare de program va fi corectată;
- orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de evoklas.com se află astfel la discreția utilizatorilor și poate fi folosit doar pe riscul propriu și veți fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesați site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut.

Generalități

Dacă vreo prevedere din acest capitol "Termeni & Condiții" este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale "Termeni & Condiții", acestea rămânând în vigoare. Acești "Termeni & Condiții" constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră și KAMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL în privința utilizării site-ului evoklas.com, constituind unica convenție dintre dumneavoastră și companie și reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor oferite de evoklas.com

Aceste condiții pot fi modificate de noi la anumite intervale, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Puteți citi cea mai recentă versiune a acestor condiții oricând, accesând această pagină. Regulamentul și relațiile dintre utilizatori și evoklas.com vor fi guvernate de legile aplicabile în România.

Răspunderea

Întreaga răspundere civilă și penală pentru informațiile publicate și/sau transmise în Internet de către utilizator, precum și pentru consecințele care pot apărea în urma acestor activități, revine în exclusivitate utilizatorului.

Încheierea acordului

Compania KAMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL, evoklas.com își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condițiile menționate mai sus. La limită, își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Compania s-a conformat prevederilor Regulamentului european nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor („GDPR”)-intrat în vigoare în 25.05.2018, precum și prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului, adoptată de Parlamentul României. În vederea informării dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate. [Politica noastră de Confidențialitate](https://www.evoklas.com/politica-de-confidentialitate) disponibilă pe <https://www.evoklas.com/politica-de-confidentialitate>.

Serviciul cerere oferta

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

- client – utilizator evoklas.com ce transmite o cerere de oferta
- dealer – utilizator evoklas.com ce primește cereri de oferta
- cerere oferta – informații transmise de client către dealer pe baza căruia dealer-ul transmite o oferta personalizată
- pachet – servicii plătite de utilizator-dealer pentru vizualizarea unui număr limitat de cereri de oferta

Clientul are obligația de a selecta configurația dorită și de a transmite configurația completă către utilizatorii cu cont de dealer pentru a primi oferta.

Dealer-ul are obligația de a transmite informații corecte și veridice către client privind prețul oferit acestuia pe baza configurației selectate.

KAMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL, evoklas.com nu își asumă responsabilitatea informațiilor transmise de către dealer.

Plată și facturare

Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în secțiunea de pachete evoklas.com. KAMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL va emite către utilizatorul dealer o factură pentru Serviciile livrate, obligația utilizatorului dealer fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare și cu formularul de pe evoklas.com.

Factura aferentă Comenzii ce conține Servicii vândute de KAMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL, va fi transmisă pe mail exclusiv în format electronic.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente pachetului, dealer-ului îi revine obligația de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său.

Prin această modalitate de comunicare, dealer-ul, accesând contul său, va deține o evidență a facturilor emise de KAMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL, putând să le salveze sau să le descarce.

Prin selectarea și achitarea pachetului, dealer-ul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic pe mail.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: contact@evoklas.com.

Plata cu un card salvat

Plata se va face on-line cu cardul, care constă în efectuarea plății printr-un singur click prin utilizarea Tokenului aferent cardului, fără a mai fi nevoie de introducerea detaliilor aferente cardului de plată la fiecare Tranzacție.

Anexă Prețuri:

Lista de prețuri practicate pe evoklas.com pentru pachetele de vizualizare cereri de oferta este disponibilă la <https://www.evoklas.com/subscription>

- evoklas.com poate modifica prețurile pachetelor. Modificările prețurilor vor fi anunțate prin furnizarea unei liste de prețuri care poate fi accesată prin Internet.

Plata se poate face prin Card online.

1. Pentru plata prin card de credit/debit este necesară completarea din partea utilizatorului dealer a formularului cu date facturare. După completarea cu toate datele și informațiile solicitate, formularul este transmis mai departe către serviciul de plată prin card online, în pagina web către care va fi redirecționat utilizatorul.

Tipuri pachete

Pachetele sunt un serviciu pus la dispoziția utilizatorilor dealer pentru a vizualiza un număr limitat de cereri de oferte (numărul variază în funcție de tipul pachetului).

Termenii folosiți în continuare pentru indicarea și menționarea pachetului pot fi, dar nu se rezumă la "Pachet".

1. Achiziționarea Pachetului se face direct de pe site-ul evoklas.com cu plata direct pe site prin colaborarea cu terțe părți.
2. evoklas.com își rezervă dreptul de a modifica prețul pachetelor și poate beneficia de acest drept fără notificări sau înștiințări prealabile.
3. Utilizarea serviciului Pachet reprezintă acordul utilizatorului cu privire la Termenii și condițiile de utilizare ale acestui serviciu, dar și ale website-ului în general.
4. În cazul în care utilizatorul nu aprobă Termenii și condițiile de utilizare ale Pachetului, acesta nu va primi dreptul de activare a Pachetului.
5. Odată achiziționat un Pachet, suma plătită pentru achiziționarea sa nu va fi restituită și nu va fi transferată de la un utilizator la altul sub nicio formă, nici în cadrul website-ului, nici în afara sa.
6. Beneficiile Pachetului sunt stabilite de către KAMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL și pot suferi modificări asupra cărora decide în totalitate KAMDIA CONSULTING & INVESTMENTS SRL.
7. Informarea cu privire la beneficiile Pachetului se poate face consultând pagina cu pachetele, respectiv pagina de Ajutor, iar acest aspect cade în totalitate în responsabilitatea utilizatorului.